Medidas Administrativas X Penalidades

Diferentemente das penalidades, que têm um caráter punitivo e somente podem ser aplicadas pela autoridade de trânsito – dirigente máximo de órgão ou entidade executivo integrante do Sistema Nacional de Trânsito, as medidas administrativas podem ser aplicadas tanto pela autoridade, quanto pelos seus agentes, no limite de suas competências e dentro de sua área de atuação (circunscrição territorial).

Medidas administrativas tem como característica a **autoexecutoriedade**, isso quer dizer que elas podem ser aplicadas sem a intervenção do Poder Judiciário.

O que é uma medida administrativa?

A medida administrativa é uma conduta realizada pelo agente de trânsito diante de uma situação onde se presuma haver perigo, ou seja, que possa vir colocar em risco a vida do próprio condutor ou da sociedade.

O art. 269, § 1º do CTB descreve qual é o objetivo do agente de trânsito ao realizar a medida administrativa:

> *Art. 269. A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas:*
> *I - retenção do veículo;*
> *II - remoção do veículo;*
> *III - recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação;*
> *IV - recolhimento da Permissão para Dirigir;*
> *V - recolhimento do Certificado de Registro;*
> *VI - recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual;*
> *VII - (VETADO)*
> *VIII - transbordo do excesso de carga;*
> *IX - realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica;*
> *X - recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo-os aos seus proprietários, após o pagamento de multas e encargos devidos.*
> *XI - realização de exames de aptidão física, mental, de legislação, de prática de primeiros socorros e de direção veicular.*
> *§ 1º A ordem, o consentimento, a fiscalização, as medidas administrativas e coercitivas adotadas pelas autoridades de trânsito e seus agentes* ***terão por objetivo prioritário a proteção à vida e à incolumidade física da pessoa.***
> *[...]*
> ***§ 5º No caso de documentos em meio digital, as medidas administrativas previstas nos incisos III, IV, V e VI do caput deste artigo serão realizadas por meio de registro no Renach ou Renavam, conforme o caso, na forma estabelecida pelo Contran.***

As medidas administrativas servem, então, para proteger a vida e à incolumidade física da pessoa, conforme previsão do §1° do artigo 269 do CTB, acima citado.

Vale a pena conferir o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, sobre as medidas administrativas.

Como funciona a medida administrativa na prática?

As medidas administrativas da infração ao artigo 165 e 165-A do CTB, por exemplo, estão previstas no próprio texto infracional, vejam:

> *Medida administrativa - **recolhimento do documento de habilitação** e **retenção do veículo**, observado o disposto no § 4º do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.*

Também estão previstas na Resolução 432 do CONTRAN. Ambas que devem ser aplicadas nos casos onde o condutor é flagrado em uma blitz da Lei Seca ou que é alvo de fiscalização e comete as infrações aos artigos supramencionados.

Vejamos os arts. 9º e 10 da Resolução 432 do Contran:

> ***art. 9º.*** *O veículo será retido até a apresentação de condutor habilitado, que também será submetido à fiscalização.*
>
> ***Parágrafo único.*** *Caso não se apresente condutor habilitado ou o agente verifique que ele não está em condições de dirigir, o veículo será recolhido ao depósito do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, mediante recibo.*
>
> ***art. 10º.*** *O documento de habilitação será recolhido pelo agente, mediante recibo, e ficará sob custódia do órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação até que o condutor comprove que não está com a capacidade psicomotora alterada, nos termos desta Resolução*

As medidas administrativas previstas nas normas acima mencionadas, deverão ser aplicadas tanto nos casos em que o condutor infrator realiza o teste do etilômetro ou bafômetro, e é constatado algum teor alcoólico, quanto para aquele que se recusa a fazer o teste do bafômetro.

Após a abordagem do agente de trânsito e a sua constatação da inaptidão de dirigir por motivo de embriaguez ao volante, ele **DEVE RECOLHER a habilitação e realizar a RETENÇÃO do veículo.**

ATENÇÃO!! O agente de trânsito DEVE realizar esse ato que é chamado de medida administrativa.

Porque o agente de trânsito DEVE realizar essa conduta obrigatoriamente?

Ora, se o motorista está visivelmente embriagado, pressupõe que ele não está em condições de dirigir um veículo, pois se assim o fizer colocará em risco a vida das pessoas que cruzarem o seu caminho, ou seja, pedestres ou outros veículos automotores, podendo ocasionar um acidente de trânsito.

E isso se justifica porque o agente de trânsito tem "**por objetivo prioritário a proteção à vida e à incolumidade física da pessoa" (art. 269, § 1º, CTB).**

É importante não confundir medidas administrativas com a imposição da penalidade (efetivamente).

Isso porque, ao contrário das medidas administrativas que são aplicadas da hora, no momento da autuação, as penalidades só podem ser impostas após finalizado todo processo, ou seja, após o órgão de trânsito dar ao penalizado a oportunidade de se defender e exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Qual é a diferença entre a penalidade e a medida administrativa?

As penalidades são sanções (punições) prevista no CTB aplicáveis a quem comete uma infração de trânsito, conforme leitura do art. 257 do CTB.

PENALIDADES	MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
Multa – valor de R$ 2.934,70	Recolhimento da CNH
Suspensão do direito de dirigir por 12 meses	Retenção do veículo
	Remoção do veículo

Vale frisar que quando previstas para determinadas infrações de trânsito, as medidas administrativas são de aplicação obrigatória (tendo em vista o princípio da legalidade); todavia, quando não ocorrerem, por qualquer motivo que seja, tal omissão NÃO é um impedimento para a aplicação da multa cabível à conduta infracional, por força do § 2º do artigo 269, uma vez que estamos diante de uma providência complementar à penalidade principal.

Ocorre que tal previsão é discutível. Imagine a seguinte situação: o motorista "x" é autuado pela lei seca. Ele chama um condutor habilitado que vai retirar o veículo do local da infração. Se o novo motorista não for submetido ao teste do bafômetro (ou mesmo que ele seja e isso não conste no AIT), teremos uma nulidade, já que há violação da previsão legal.

Outro exemplo, é o fato de o agente de trânsito **não indicar** no auto de infração qual foi o motorista habilitado que retirou o veículo do local da infração. Isso gera nulidade por inobservância da forma do ato administrativo, pois gera dúvida e dá a entender que a medida administrativa não foi cumprida e que, consequentemente, o condutor inicialmente abordado não estava sob efeito de álcool.